



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 189 del 28/07/2026

OGGETTO: Ordine di demolizione di opere abusive e dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. Edilizia in sanatoria

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (SUE, ABUSIVISMO E CONDONO)

Visto il rapporto di violazione n. 04/2026 del 20/06/2026 (acquisito al prot. *****),
trasmissione a questo Settore dal Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme, con il quale si segnala un
abuso edilizio accertato nei confronti del Sig.

), titolare della pizzeria denominata *** per aver realizzato
in ***** , in difformità alla S.C.I.A. in Sanatoria prot.
***** consistenti "nella non corretta altezza dei terminali delle canne fumarie, nella
diversa conformazione dei raccordi rispetto agli elaborati progettuali, nella mancata realizzazione di
elementi strutturali previsti in progetto (tiranti), nonché nell'emissione di fumi e nel deposito di fuligine
presso l'unità abitativa sovrastante, con conseguente violazione delle prescrizioni tecniche e regolamentari
vigenti".

Premesso che:

- a seguito di precedente rapporto di violazione n. 16/2025 del 19/06/2025 (acquisito al prot. *****), redatto dal Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme, veniva emessa *ordinanza di demolizione di opere abusive n. 339 del 07/10/2025 in testa al sig. ***** per "la demolizione dell'opera abusiva (...), consistente in una canna fumaria composta da due tubi in acciaio a servizio di due forni a legna della pizzeria denominata "*****", estesa, nella sua parte finale, oltre il solaio del quinto piano mediante un rivestimento in muratura per circa 2,50 metri e poi per ulteriori 1,20 metri, (...)"* e la rimessa in pristino dei luoghi, con contestuale divieto di smaltimento degli aeriformi attraverso la canna fumaria ed inibizione all'uso dei menzionati forni a legna;
- in data 16/12/2025, il Sig. ***** presentava tramite il portale CalabriaSUAP un'istanza di S.C.I.A. Edilizia in Sanatoria (codice univoco n. ***** , acquisita al protocollo comunale n. ***** in pari data), ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., finalizzata alla sanatoria e all'adeguamento dell'ultima parte di n. 2 canne fumarie in acciaio inox a servizio della citata attività, collocate sul prospetto est dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme (Sezione ***** , foglio di mappa n. **, particella n. ***, subalterni ****e **), sito *****;
- in data 27/03/2026, tramite il medesimo portale CalabriaSUAP, il Direttore dei lavori e progettista incaricato, ***** , trasmetteva la Comunicazione di Fine Lavori, il Certificato di regolare esecuzione delle opere, la Dichiarazione di Conformità e la Dichiarazione di Corretto Montaggio dell'impianto, determinando la regolare e positiva conclusione del relativo procedimento edilizio;

considerato che il fabbricato condominiale sul cui prospetto Est e' stata collocata, in difformità, la doppia canna fumaria a servizio dell'attività di cui e' titolare il Sig. ***** , risulta essere distinto in Catasto

alla sezione di *****, foglio di mappa n. **, particella n. ***, con ingresso condominiale in via*****;

Rilevato che, a seguito del sopra richiamato verbale n. 04/2026 del 20/06/2026, è stato accertato che lo stato dei luoghi relativo alle due canne fumarie risulta difforme rispetto a quanto dichiarato e rappresentato negli elaborati progettuali;

Accertato che l'intervento contestato è stato realizzato in difformità dal titolo abilitativo e in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia vigente, con specifico riferimento all'art. 3.1.8 (Sezione Edilizia) del Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.) comunale, recante *"Requisiti in materia di smaltimento degli aeriformi (fumi, vapori, esalazioni)"*, nonché in violazione della norma UNI 10683:2022 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), pregiudicando così la sicurezza e il rispetto dei parametri edilizi;

Considerato che le difformità accertate nel richiamato verbale inficiano l'efficacia della S.C.I.A. presentata, in quanto l'intervento risulta privo dei requisiti essenziali previsti dalla normativa di riferimento e che pertanto, ai sensi degli artt. 19 e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la predetta S.C.I.A. edilizia è da considerarsi inefficace;

Rilevato, pertanto, che sussistono i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., mediante la formale dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. codice SUAP n. *****;

Considerato inoltre che, poiché le opere eseguite in difformità dalla SCIA in sanatoria risultano in violazione delle norme urbanistiche e dei regolamenti edilizi comunali vigenti, determinando l'inefficacia ab origine del titolo abilitativo, l'art. 37, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 fa salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36 dello stesso D.P.R.. Da ciò consegue che in presenza di un intervento abusivamente realizzato, laddove l'opera risulti in violazione alla normativa urbanistica ed edilizia, questa resta soggetta alla sanzione ripristinatoria attraverso ordinanza di demolizione;

Viste le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 380/2001:

- all'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), c. 1: Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;
- all'art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) c. 6: "La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36-bis";
- all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, come richiamato dall'art. 37, comma 6, del medesimo decreto, ai fini dell'ingiunzione alla demolizione delle opere abusive e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di novanta (90) giorni;

Accertato che, come sopra riportato, l'intervento contestato è stato realizzato in difformità dal titolo abilitativo e in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia vigente, con specifico riferimento all'art. 3.1.8 (Sezione Edilizia) del Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.) comunale, recante *"Requisiti in materia di smaltimento degli aeriformi (fumi, vapori, esalazioni)"*, nonché in violazione della norma UNI 10683:2022 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), pregiudicando così la sicurezza e il rispetto dei parametri edilizi;

Ritenuto, ricorrendone le condizioni:

- di dover procedere ad ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso di provvedere, a propria cura e spese ed in tempi certi, alla rimozione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi;

- nella fattispecie, di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90, dato atto che l'emissione dell'ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi costituisce un atto dovuto dell'Amministrazione Comunale, una volta riscontrati i presupposti di un abuso edilizio;

Preso atto che in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva la competenza, in virtù della normativa vigente attualmente applicabile, risulta in capo ai dirigenti;

Visto il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Governo del territorio ad interim;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti:

- i documenti e gli elaborati presentati;
- il Titolo II, Capo III e il Titolo IV, Capi I e II del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;
- gli artt. 19 e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. 380/2001;
- *il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e il Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.) comunale vigenti;*

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

DICHIARA

l'inefficacia e la conseguente decadenza ad ogni effetto di legge della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività", codice SUAP n. *****, (S.C.I.A. art. 36-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) relativa alla sanatoria ed adeguamento dell'installazione di n. 2 canne fumarie realizzate mediante tubazioni in acciaio inox a servizio dell'attività di ristorazione, poste sul prospetto est dell'edificio, inerente l'immobile censito al Catasto Fabbricati, Sezione *****, foglio di mappa n. **, particella n. ***, subalterni ***e **, sito in via*****, pratica asseverata dal tecnico incaricato, *****

ORDINA

di conseguenza al Signor *****, nato a ***** ed ivi residente in Via*****, in qualità di responsabile dell'abuso:

- **la demolizione di n. 2 canne fumarie realizzate mediante tubazioni in acciaio inox a servizio dell'attività di ristorazione, poste sul prospetto est dell'edificio condominiale ubicato in Lamezia Terme, in ***** distinto in Catasto alla sezione di *****, foglio di mappa n. **, particella n. ***,**
- **la rimessa in pristino dei luoghi,**
- **la rimozione del materiale di risulta,**

a proprie cure e spese, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente derivanti.

INTIMA

allo stesso Signor *****, in qualità di responsabile dell'abuso e titolare dell'attività in questione, - contestualmente, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, il divieto di smaltimento degli aeriformi (fumi, vapori, esalazioni) attraverso le canne fumarie oggetto di ordine di demolizione e, di conseguenza, l'inibizione all'uso dei forni a legna nella pizzeria denominata "*****".

Dispone che il Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme provveda alla vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e, in caso di accertate violazioni, proceda agli adempimenti di competenza.

Si avverte che:

- ove ricorressero le condizioni, l'interessato potrà avanzare entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite la piattaforma digitale CalabriaSUAP, la richiesta di accertamento di conformità di cui agli artt. 36 - 36-bis del D.P.R. n. 380/2001;
- decorso infruttuosamente il termine suindicato, l'ordinanza stessa sarà eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso (art. 37, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, in combinato disposto con l'art. 31 del medesimo decreto);

Si prescrive:

- che il materiale di risulta proveniente dai lavori ordinati dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale, il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati e accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1, dell'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006;
- che l'eventuale smaltimento di manufatti in eternit dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in ordine allo smaltimento di rifiuti di amianto (D.P.R. n. 277/91 - Legge n. 257/92 e ss.mm.ii.).

Si dispone:

- la notifica della presente ordinanza, al sig. ***** (nato a Lamezia Terme il ***** ed ivi residente in Via***** in qualità di responsabile dell'abuso e titolare dell'attività, tramite PEC: *****;
- la trasmissione della presente ordinanza, per le rispettive competenze, al Comando della Polizia Locale, incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto dello stesso provvedimento e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme;
- la pubblicazione del presente atto sul portale web del Comune di Lamezia Terme, alla sezione Albo Pretorio;

Si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso (art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e ss.ii.mm.):

- ai sensi del D.lgs. n.104 del 2 luglio 2010: entro 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria;
- in alternativa, entro 120 giorni dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Il presente atto è stato sottoposto dal dirigente del Settore Governo del Territorio a verifica di regolarità tecnica e amministrativa, ai fini del controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, con esito "favorevole".

Il Responsabile del procedimento

Arch. Ienco Adriano

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Lamezia Terme, lì 28/07/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO